

Samenwerken met Osterholm B.V.

Contractuele, btw- en wet DBA-punten voor opdrachtgevers in Nederland

Osterholm B.V. is een Utrechts IT-dienstverleningsbedrijf (eigenaar: Bruno Samuëli) voor Java-, Spring Boot- en Kubernetes-ontwikkeling en AI-ondersteunde softwareontwikkeling — op locatie, hybride of remote. Voor Nederlandse opdrachtgevers is dit een binnenlandse B2B-opdracht aan een Nederlandse BV: het eenvoudigste geval. De onderstaande punten beantwoorden de gebruikelijke vragen van inkoop, finance en HR.

1 · Opdrachtvorm — overeenkomst van opdracht met een Nederlandse BV

De werkzaamheden worden als zelfstandige dienst geleverd via Osterholm B.V. op basis van een overeenkomst van opdracht: afgebakend, resultaatgericht werk, met eigen middelen en eigen werkwijze. U contracteert een bij de KvK ingeschreven BV en ontvangt onze facturen — payrollings of een uitzendconstructie is aan uw kant niet nodig. Loopt uw inkoop standaard via een broker of inhuurdesk, dan werken wij daar uiteraard in mee.

2 · Btw — regulier Nederlands tarief, volledig aftrekbaar

Als Nederlandse BV factureert Osterholm B.V. aan Nederlandse opdrachtgevers met 21% btw. Voor btw-plichtige ondernemingen is deze in dezelfde aangifte aftrekbaar als voorbelasting; de opdracht is daarmee btw-neutraal. Verleggingsregelingen of grensoverschrijdende constructies zijn niet aan de orde.

3 · Wet DBA — echte zelfstandigheid, aantoonbaar

De beoordeling van de arbeidsrelatie gaat over de feitelijke werksituatie, niet over de rechtsvorm — daar zijn onze opdrachten op ingericht. De kenmerken van echte zelfstandigheid zijn aanwezig: een eigen onderneming met opdrachtgevers in NL, DE en AT; ondernemersrisico; eigen middelen en werkwijze; resultaatgericht afgebakende opdrachten; en geen inbedding in uw organisatie of gezagslijn. Een zorgvuldig opgestelde overeenkomst van opdracht die aansluit op de feitelijke uitvoering beantwoordt aan het beoordelingskader van de Belastingdienst; een modelovereenkomst is op verzoek beschikbaar en formuleringen stemmen wij graag af met uw juristen.

4 · Documenten op verzoek

KvK-uittreksel · btw-nummer NL864925888B01 · model-overeenkomst van opdracht · verzekeringsgegevens.

Deze notitie is algemene informatie en geen fiscaal of juridisch advies. Uw adviseur of de Belastingdienst kan de punten voor uw specifieke situatie bevestigen.